



COPIA

# Città di Squillace

*-Provincia di Catanzaro-*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| N° 80<br>Reg.<br>Delibere | Ricorso al TAR Calabria – Catanzaro proposto da Domenico Failla –<br>Atto di indirizzo. |
| Del 10/09/2021            |                                                                                         |

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE

Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49  
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore

**FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49  
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

### SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in  
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2021** Addì **10** Del mese di **SETTEMBRE**

Alle ore **13:10** Nella sala delle adunanze del suddetto  
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta  
Comunale, nelle persone seguenti:

| N° | Cognome   | Nome     | Carica      | Presente |
|----|-----------|----------|-------------|----------|
| 1  | MUCCARI   | Pasquale | Sindaco     | SI*      |
| 2  | CARABETTA | Stefano  | Vicesindaco | SI**     |
| 3  | TALOTTA   | Rosetta  | Assessore   | SI*      |
| 4  | CACCIA    | Franco   | Assessore   | SI*      |
| 5  | TROMBETTA | Mariella | Assessore   | NO       |

Assiste il segretario comunale D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,  
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i  
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

\*Presente fisicamente

\*\* Presente in videoconferenza

**Premesso:**

che il sig. Domenico Failla, ragioniere commercialista, ha proposto ricorso al TAR Catanzaro contro il Comune di Squillace, per l'accesso a tutti gli atti relativi ai criteri di determinazione della tariffa del servizio di raccolta dei rifiuti per gli anni 2011 e 2012, agli atti relativi al saldo degli oneri versati all'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale del territorio della Regione Calabria per il 2012, alle fatture ed ai provvedimenti di liquidazione dei pagamenti relativi agli appalti ed ogni onere relativo al costo del servizio rsu per gli anni 2011 e 2012, nonché per l'annullamento del parziale silenzio rigetto formatosi in data 25 giugno 2021 sulla domanda di accesso presentata il 26.05.2021, con esclusione del PEF e degli atti inviati fino al 29.06.2021;

**Ritenuto** pertanto doversi costituire nel giudizio de quo, al fine di far valere le ragioni del Comune di Squillace;

**Rilevata** la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

**Visto** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

**Dato atto** che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

**DELIBERA**

1. Di esprimere atto di indirizzo nei confronti del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso affinché provveda alla costituzione del Comune di Squillace, nel giudizio instaurato davanti al TAR Calabria – Catanzaro, a seguito di ricorso per l'accesso ad atti amministrativi, proposto da Domenico Failla, ragioniere commercialista, contro il Comune di Squillace, per il tramite di un professionista individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
2. di demandare al predetto Responsabile l'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti;
3. di conferire al professionista individuato il più ampio mandato nella presente procedura;
4. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (dr. Pasquale MUCCARI)

F.TO (dott. Giuseppina Ferrucci)

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale  
Giuseppina FERRUCCI